

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8724/2554

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัทธนอร์ดานา โปรเจค แอนด์ ซาเตอริ

ง

(ไทยแลนด์) จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 46

ปัญหาว่า โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัท น. ผู้รับตราส่ง มาฟ้องจำเลยทั้งสี่ โดยชอบและมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เมื่อพิจารณาตามกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญาประกันภัยทางทะเลระหว่างโจทก์ ผู้รับประกันภัยกับบริษัท ย. ผู้เอาประกันแล้ว แม้กรรมธรรม์ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประกันภัยไว้โดยตรงหรือมีการสลักหลังโอนสิทธิตามกรรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ใด แต่ในการตีความสัญญาประกันภัยนี้ไม่อาจพิจารณาเฉพาะเพียงข้อความหรือลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในสัญญาเท่านั้น ต้องตีความให้เป็นไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ตามหลักการตีความสัญญาใน ป.พ.พ. มาตรา 368 กรณีนี้จึงต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ สำหรับกรรมธรรม์นี้ในส่วนตารางด้านหน้าของเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาของการประกันภัยระบุอ้างถึงใบกำกับสินค้าซึ่งตรงกับใบกำกับสินค้าที่ระบุรายละเอียดของสินค้าที่เอาประกันภัย ชื่อผู้ส่งสินค้าหรือผู้ส่งของว่า คือ บริษัท ย. ผู้เอาประกันภัย และผู้รับตราส่ง คือ บริษัท น. กับระบุว่ามีการขนส่งสินค้าจากท่าเรือศรีราชาไปยังปลายทางที่ประเทศอิตาลี เมื่อพิจารณาข้อความตามตารางในด้านหน้าของกรรมธรรม์ก็ปรากฏว่ามีการระบุถึงการใช้

สิทธิเรียกร้อง (หากมี) หรือการชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ทำที่ประเทศอิตาลี และ
ยังระบุอีกว่าในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยนี้ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่งซึ่งเป็นวัตถุ
ที่เอาประกันภัยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเหตุในทันทีเพื่อให้มีการสำรวจความเสียหาย
ที่เกิดแก่สินค้านี้ดังกล่าวและมีรายงานการสำรวจความเสียหายจากหรือที่ได้รับการ
อนุมัติจาก ก. ซึ่งอยู่ที่ประเทศอิตาลี และเมื่อพิจารณากรรมธรรม์ประกอบกับใบตราส่ง
แล้วปรากฏว่าใบตราส่งได้ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่งและระบุชื่อบริษัท ย.
เป็นผู้ส่งของกับบริษัท น. เป็นผู้รับตราส่ง ตรงกับที่ระบุในใบกำกับสินค้า จากข้อเท็จ
จริงดังกล่าวมีเหตุผลให้เชื่อว่า โจทก์ผู้รับประกันภัยมีเจตนาตกลงให้การใช้สิทธิเรียก
ร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการชำระค่าสินไหมทดแทนทำกัน
ที่ประเทศอิตาลีซึ่งเป็นปลายทางในการขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุที่เอาประกันภัย
เนื่องจากผู้ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ขนส่งตามสัญญารับประกัน
ของทางทะเลจากการที่สินค้าที่ขนส่งสูญหายหรือเสียหายเช่นผู้รับตราส่งมักจะพบ
การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเมื่อมีการเรียกและรับสินค้านั้นที่ปลายทาง
แล้ว ทั้งเมื่อพิจารณาทุนประกันภัยตามกรรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะเห็นได้ว่ามี
จำนวนร้อยละ 110 ของราคาสินค้าตามใบกำกับสินค้าที่ระบุเป็นราคาเทียบข้างเรือที่
ท่าเรือต้นทาง (FAS) ซึ่งเป็นจำนวนทุนประกันภัยตามปกติของการประกันภัยสินค้า
ในการขนส่ง จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำนวนทุนประกันภัยดังกล่าวได้รวมค่าระวาง
การขนส่งสินค้าและหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระ
ของผู้เอาประกันภัย ด้วยหลักฐานเอกสารที่มีความเชื่อมโยงกันดังกล่าว ประกอบกับ
ได้ความตามที่พยานโจทก์เบิกความตอบคำถามถึงใจความว่า การประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการชำระค่าสินไหมทดแทนว่าจะชำระแก่
ผู้ได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายตามลักษณะในคดีนี้จะชำระให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสียตามสัญญาซื้อขายคือผู้รับตราส่ง ซึ่งได้แก่ บริษัท น. ผู้ซื้อสินค้าในประเทศอิตาลี

จำเลยที่ 1 ไม่ได้นำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างความถูกต้องแท้จริงของพยาน เอกสารของโจทก์ดังกล่าวและไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าการประกันภัยกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งมีวิธีปฏิบัติอย่างอื่น มิได้เป็นไปตามที่โจทก์นำสืบมาแต่อย่างใด จำเลยโต้แย้งในคำให้การเพียงว่าไม่มีการสลักหลังโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าใน การทำสัญญาประกันภัยดังกล่าวได้เป็นที่ทราบและมีการตกลงระหว่างบริษัท ย. ผู้เอาประกันภัยและโจทก์ผู้รับประกันภัยโดยปริยายแล้วว่าให้บริษัท น. ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับตราส่งในประเทศอิตาลีเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยนั้น บริษัท น. จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเนื่องจากวินาศภัยตาม กรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่จำเป็นต้องมีการสลักหลังโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งกรณียังถือได้ว่า บริษัท น. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งเป็นวัตถุที่เอา ประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย อันเป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหม ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 11.1 ที่กำหนดว่า ในการใช้สิทธิเรียกร้องเอา ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียใน วัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย (In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject - matter insured at the time of loss) ซึ่งผู้เอาประกันภัย (the Assured) ในความ หมายของการใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยทางทะเล ฉบับนี้ย่อมหมายความรวมถึงผู้รับประโยชน์ตามสัญญาที่ไม่ได้เป็นผู้เอาประกันภัย ด้วยตามเจตนาของโจทก์ผู้รับประกันภัยและบริษัท ย. ผู้เอาประกันภัยที่ได้ตกลงกัน โดยปริยายดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบริษัท ย. ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น ผู้ขายสินค้าดังกล่าวและเป็นผู้ส่งสินค้าที่ขายให้แก่บริษัท น. ในประเทศอิตาลีกับเป็นผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายและสูญหายของสินค้านั้นระหว่างการขนส่งไว้ แก่โจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล โดยผู้ขายว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้

ขนส่งสินค้า 14 หีบห่อ จำเลยที่ 1 ตกลงรับขนส่งสินค้าดังกล่าวโดยใช้เรือเดินทะเลของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการและควบคุมดูแลการเดินเรือและใช้เรือเดินทะเลของจำเลยที่ 4 เป็นยานพาหนะ จำเลยที่ 1 ได้รับชำระค่าระวางการขนส่งแล้วออกใบตราส่งในนามของจำเลยที่ 1 และในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้แก่ผู้ส่งไว้เป็นหลักฐานโดยระบุให้บริษัท น. ผู้ซื้อเป็นผู้รับตราส่งตามใบตราส่ง และใบตราส่งนี้ได้โอนไปยังบริษัท น. ผู้รับตราส่งแล้ว เมื่อสินค้าถึงปลายทาง ผู้รับตราส่งพบว่าสินค้าได้รับความเสียหาย 3 หีบห่อ บริษัท น. ผู้รับโอนใบตราส่งจึงเป็นผู้ทรงใบตราส่งและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งอันถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ในขณะเกิดวินาศภัยโดยไม่จำเป็นต้องให้บริษัท ย. ผู้เอาประกันภัยหลักหลังโอนสิทธิตามกรรมธรรม์ดังกล่าวก่อน การที่โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้บริษัท น. จึงเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปโดยชอบด้วยข้อ 11.1 ในกรรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเข้ารับช่วงสิทธิจากบริษัท น. ผู้รับตราส่งได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 960,665.28 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
ปัญหาที่ตามอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิจากบริษัทนูเตอร์อิริกเซน
จำกัดมาฟ้องจำเลยทั้งสี่โดยชอบและมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องไล่เบี้ย
เอาแก่จำเลยทั้งสี่ให้รับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง โดย
อ้างว่าโจทก์รับช่วงสิทธิมาจากรัฐนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่ง จำเลยที่ 1
ให้การต่อสู้ทำนองว่า ผู้รับตราส่งไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้รับโอน
สิทธิจากผู้เอาประกันภัยตามกฎหมาย แม้โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับตราส่ง
ไป ก็ไม่ได้รับช่วงสิทธิ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนี้ ภาวการพิสูจน์จึงตกแก่โจทก์
ที่จะต้องนำสืบให้ได้ความว่าโจทก์มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด อันเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับช่วงสิทธิมาฟ้อง
จำเลยทั้งสี่ได้ ในปัญหาข้อนี้เมื่อพิจารณาตามกรรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้า
ทางทะเล ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญาประกันภัยทางทะเลระหว่างโจทก์ผู้รับประกัน
ภัยกับบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันแล้ว แม้
กรรมธรรม์ประกันภัยจะไม่ได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ไว้โดยตรงหรือมีการสลักหลังโอน
สิทธิตามกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้แก่ผู้ใด แต่ในการตีความสัญญาประกันภัยนี้ไม่อาจ
พิจารณาเฉพาะเพียงข้อความหรือลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในสัญญาเท่านั้น แต่
ต้องตีความให้เป็นไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณี
ด้วยตามหลักการตีความสัญญาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368
กรณีนี้จึงต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการตีความสัญญาประกัน
ภัยทางทะเลตามกรรมธรรม์ประกันภัยด้วย สำหรับกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ในส่วน

ตาราง (Schedule) ด้านหน้าของเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาของการประกันภัยระบุน้ำขึ้นถึงใบกำกับสินค้าเลขที่ อี 145 (Invoice No. E145) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ซึ่งตรงกับใบกำกับสินค้าตามสำเนาใบกำกับสินค้าได้ระบุถึงรายละเอียดของสินค้าที่เอาประกันภัย ชื่อผู้ส่งสินค้าหรือผู้ส่งของว่าคือบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยและชื่อผู้รับตราส่งคือบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด กับระบุว่ามีการขนส่งสินค้านั้นจากท่าเรือศรีราชาในประเทศไทยไปยังปลายทางที่ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี เมื่อกลับมาพิจารณาข้อความตามตารางในด้านหน้าของกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ก็ปรากฏว่ามีการระบุถึงการใช้สิทธิเรียกร้อง (หากมี) หรือการชำระค่าสินไหมทดแทนว่าให้ทำที่ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และยังระบุอีกว่าในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่งซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเหตุในทันทีเพื่อให้มีการสำรวจความเสียหายที่เกิดแก่สินค้าและมีรายงานการสำรวจความเสียหายจากหรือที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทกัสทัลดีอินเตอร์เนชันแนลเอส.อาร์.แอล. ซึ่งอยู่ที่เมืองเจนัว ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และเมื่อพิจารณากรมธรรม์ประกันภัย ประกอบกับใบตราส่งซึ่งถือเป็นหลักฐานแห่งสัญญา รับขนของทางทะเลและเอกสารสิทธิในสินค้าที่ขนส่งแล้วปรากฏว่าใบตราส่งได้ระบุถึงรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่งและระบุชื่อบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้ส่งของ กับบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด เป็นผู้รับตราส่ง ตรงกับที่ระบุในใบกำกับสินค้า การประกันภัยในการขนส่งสินค้านี้มีทุนประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จำนวน 874,500 ดอลลาร์สหรัฐ จากข้อเท็จจริงมีเหตุผลให้เชื่อว่าโจทก์ผู้รับประกันภัยมีเจตนาตกลงให้การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการชำระค่าสินไหมทดแทนทำกันที่ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งเป็นปลายทางในการขนส่งสินค้าที่เป็นวัตถุที่เอาประกันภัยเนื่องจากผู้ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหม

ทดแทนจากผู้ขนส่งตามสัญญารับขนของทางทะเลจากการที่สินค้าที่ขนส่งสูญหาย หรือเสียหายเช่นผู้รับตราส่งมักจะพบการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ขนส่งเมื่อมีการเรียกและรับสินค้านั้นที่ปลายทางแล้ว ทั้งเมื่อพิจารณาทุนประกันภัยตาม กรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุไว้จำนวน 874,500 ดอลลาร์สหรัฐแล้วจะเห็นได้ว่ามี จำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 110 ของราคาสินค้าตามใบกำกับสินค้าที่ระบุเป็นราคา เทียบข้างเรือที่ท่าเรือต้นทาง (FAS) จำนวน 629,059.88 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวน ทุนประกันภัยเป็นจำนวนทุนประกันภัยตามปกติของการประกันภัยสินค้าในการ ขนส่ง จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำนวนทุนประกันภัยได้รวมค่าระวางการขนส่งสินค้า และหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้ด้วย ซึ่งอาจไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของบริษัทโย โรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยด้วยหลักฐานเอกสารที่มี ความเชื่อมโยงกันดังกล่าว ประกอบกับได้ความตามที่นางภรณาหรือจूरिटน์ ผู้ จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ "NON - MOTOR" แผนกประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริษัทโจทก์มาเบิกความตอบคำถามตึงใจความว่า การประกันภัยการขนส่งสินค้าทาง ทะเล ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีระเบียบวิธีปฏิบัติในการชำระค่าสินไหมทดแทนว่า จะชำระแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายตามลักษณะในคดีนี้จะชำระให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาซื้อขายคือผู้รับตราส่ง ซึ่งได้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้ซื้อสินค้าในประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ได้นำพยานหลักฐานใดมาสับ หักล้างความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารของโจทก์และไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าการ ประกันภัยกับการชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าที่ ขนส่งมีวิธีปฏิบัติอย่างอื่นมิได้เป็นไปตามที่โจทก์นำเสนอแต่อย่างใดจำเลยโต้แย้งใน คำให้การเพียงว่าไม่มีการสลักหลังโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าในการทำสัญญาประกันภัยได้เป็นที่ทราบและมีการตกลงระหว่าง บริษัทโยโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยและโจทก์ผู้รับ ประกันภัยโดยปริยายแล้วว่าให้บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้รับ

ตราส่งในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเป็นผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยนั้น บริษัท
นูเตอร์อิริกเซน จำกัด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
เนื่องจากวินาศภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นหลักฐานสัญญาประกันภัยทาง
ทะเลนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสลักหลังโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่จำเลยที่
1 ให้การต่อสู้ ทั้งกรณียังถือได้ว่าบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
สินค้าที่ขนส่งซึ่งเป็นวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัยอันเป็นเงื่อนไขในการ
ใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 11.1 ที่กำหนด
ไว้ว่า ในการใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัย (In order to
recover under this insurance the Assured must have an insurable interest
in the subject - matter insured at the time of loss) ซึ่งผู้เอาประกันภัย (the
Assured) ในความหมายของการใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยทางทะเลฉบับนี้ ย่อมหมายความรวมถึงผู้รับประกันภัยตามสัญญาที่ไม่ได้
เป็นผู้เอาประกันภัยด้วยตามเจตนาของโจทก์ผู้รับประกันภัยและบริษัทยูโรเทคเอ็นจิ
เนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยที่ได้ตกลงกันโดยปริยายดังกล่าว
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ใน
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าโครงเหล็กสำหรับสร้างโรงงานไฟฟ้าและเป็นผู้ส่ง
สินค้าที่ขายให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลี กับเป็นผู้
เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายและสูญหายของสินค้านั้นระหว่างการขนส่งไว้แก่
โจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล โดยผู้ขายว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนส่ง
สินค้าจำนวน 4,158 ชัน บรรจุในหีบห่อจำนวน 14 หีบห่อ น้ำหนักรวมจำนวน
226,392 กิโลกรัม จำเลยที่ 1 ตกลงรับขนส่งสินค้าโดยใช้เรือเดินทะเลของจำเลยที่
2 ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการและควบคุมดูแลการเดินเรือและใช้เรือเดินทะเลของ
จำเลยที่ 4 เป็นยานพาหนะในการขนส่งจากท่าเรือศรีราชา ประเทศไทย ไปยังท่าเรือ

ออกัสตา ประเทศสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้ซื้อ จำเลยที่ 1 ได้รับชำระค่าระวางการขนส่งแล้วออกใบตราส่งในนามของ จำเลยที่ 1 และในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้แก่ผู้ส่งไว้เป็นหลักฐานโดยระบุให้บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้ซื้อเป็นผู้รับตราส่งตามใบตราส่งซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเล และใบตราส่งนี้ได้โอนไปยังบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่งแล้วเมื่อขนส่งสินค้าถึงปลายทางมีการขนถ่ายสินค้านั้นขึ้นจากเรือเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่ง ผู้รับตราส่งพบว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายจำนวน 3 หีบห่อ น้ำหนักรวมจำนวน 59,992 กิโลกรัม เช่นนี้ บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับโอนใบตราส่งจึงเป็นผู้ทรงใบตราส่งดังกล่าวผู้มีสิทธิรับมอบสินค้าที่ขนส่ง บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับประกัน โดยปริยายตามที่ได้อธิบายแล้วข้างต้นย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งอันถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ในขณะเกิดวินาศภัยอันเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยจากโจทก์โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องให้บริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยหลักหลังโอนสิทธิตามกรรมธรรม์ให้ก่อนการที่โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้ที่มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งซึ่งได้เอาประกันภัยไว้ในขณะเกิดวินาศภัย จึงเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปโดยชอบด้วยข้อ 11.1 ในกรรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นหลักฐานแห่งสัญญาประกันภัยทางทะเลระหว่างโจทก์ผู้รับประกันภัยกับบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้เอาประกันภัยแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะเข้ารับช่วงสิทธิจากบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่งซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่เอาประกันภัยในขณะเกิดวินาศภัยมาเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจำนวน 20,340.15 ยูโร ที่ได้ชดใช้ให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ไปตามใบรับช่วงสิทธิและใบโอนเงิน เมื่อวันที่

ที่ 10 กันยายน 2550 จากจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ผู้ขนส่งอื่น
สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งซึ่งเอาประกันภัยไว้ได้ โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องจำเลยทั้งสี่เป็นคดีนี้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางวินิจฉัยว่าเมื่อไม่ปรากฏว่าบริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ได้รับโอนสิทธิของผู้เอา
ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล โจทก์จึงไม่อยู่ในฐานะผู้รับช่วง
สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกซึ่งได้ก่อวินาศภัยที่มีอำนาจฟ้องจำเลย
ทั้งสี่นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็น
ฟ้องด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

มีปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า สิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งเป็นเพราะความผิดของบริษัท
โรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่
ขนส่งไว้แก่โจทก์โดยบริษัทดังกล่าวบรรจุหีบห่อไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะสมแก่
สภาพแห่งของที่ส่งหรือไม่ และจำเลยทั้งสี่ต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ปัญหา
ดังกล่าวศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางยังไม่ได้วินิจฉัย แต่
เมื่อโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้นำสืบพยานหลักฐานในปัญหาดังกล่าวมาแล้ว ศาลฎีกา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหา
เหล่านี้ไปโดยไม่ย้อนสำนวน ปัญหาว่าสิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ขาดอายุ
ความหรือไม่ เห็นว่า สิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายเพื่อการสูญหาย เสียหายแห่งสินค้า
ที่รับขนตามสัญญารับขนของทางทะเล ห้ามมิให้ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี
นับแต่วันที่ผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้า ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.
2534 มาตรา 46 โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้เข้ารับช่วงสิทธิของบริษัท
นูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่ง จึงต้องฟ้องเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้รับตราส่งจากจำเลยที่ 1 ผู้
ขนส่งกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ผู้ขนส่งอื่นภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ขนส่ง

ได้ส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับตราส่ง ในปัญหานี้โจทก์นำสืบว่า เรือเดินทะเล "CEC SVENDBORG" ที่รับขนส่งสินค้าโครงเหล็กสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าตามคำฟ้อง เดินทางถึงปลายทาง ณ ท่าเรือออกัสตา ประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและทำการส่งมอบสินค้านั้นให้แก่บริษัทนูเตอร์อิริกเซน จำกัด ผู้รับตราส่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549 จำเลยที่ 1 มิได้นำสืบพยานหลักฐานโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งและจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้ขนส่งอื่นได้ส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับตราส่งในวันที่ 11 กันยายน 2549 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 จึงเป็นการฟ้องขอให้บังคับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งและจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้ขนส่งอื่นได้ส่งมอบสินค้าที่ขนส่งให้แก่ผู้รับตราส่ง ตามพระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 46 สิทธิเรียกร้องตามคำฟ้องของโจทก์ย่อมไม่ขาดอายุความดังที่จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ ส่วนปัญหาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งเป็นเพราะความผิดของบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งไว้แก่โจทก์โดยบริษัทดังกล่าวบรรจุหีบห่อไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะสมแก่สภาพแห่งของที่ส่งและจำเลยทั้งสี่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใดนั้น โจทก์มีนายกันต์ ผู้จัดการโครงการบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด มาเบิกความเป็นพยานต่อศาลว่า วิธีการบรรจุหีบห่อสินค้าโครงเหล็กสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าได้ใช้วิธีการทำโครงเหล็กครอบสินค้านั้นไว้ทั้งหมดแล้วใช้แผ่นผ้าใบซึ่งทับโครงเหล็กดังกล่าวอีกชั้นหนึ่ง ตามแบบแปลนโครงเหล็กแสดงการบรรจุหีบห่อสินค้า บริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ขนส่งด้วยวิธีนี้มานานประมาณ 7 ถึง 8 ปี แล้ว โดยไม่มีปัญหาในการขนส่งโดยใช้วิธีการนี้ ซึ่งในปัญหานี้นางสาววิภาวดี พยานจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทจำเลยที่ 1 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ก่อนรับสินค้าขึ้นเรือหากทางเรือเห็นชัดเจนจากภายนอกว่าหีบห่อแตกหักเสียหาย ก็สามารถปฏิเสธไม่รับขนส่งสินค้าขึ้นเรือได้

และตามปกติสายการบินเรือมีสิทธิขอตรวจสอบสภาพการบรรจุหีบห่อสินค้าได้หากเห็นว่าหีบห่อมีการบรรจุไม่เหมาะสมแก่การขนส่งหรือไม่แข็งแรงเพียงพอแก่การขนส่ง ใบตราส่งเป็นใบตราส่งที่จำเลยที่ 1 ออกให้แก่บริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามใบตราส่งไม่ปรากฏข้อความว่าสินค้าบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมหรือไม่แข็งแรงสำหรับการขนส่งทางทะเล จากคำเบิกความของนายกันต์พยานโจทก์และนางสาววิภาวดีพยานจำเลยที่ 1 เมื่อรับฟังประกอบกับรายงานการสำรวจความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง ซึ่งระบุสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลมาจากการที่เรือที่ขนส่งเผชิญกับสภาวะอากาศที่ย่ำแย่ในระหว่างการเดินทาง แต่ที่ยิ่งกว่านั้นเป็นเพราะการบรรจุทุกสินค้าที่ไม่เหมาะสมและการผูกมัดที่ไม่ดีซึ่งตรวจสอบพบขณะที่เรือมาถึง ณ ท่าเรือออกัสตา และข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 ได้มีเอกสารโต้แย้งบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ส่งสินค้าว่าหีบห่อสินค้าโครงเหล็กสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าที่จำเลยที่ 1 ได้รับขึ้นเรือนั้นไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะสมแก่สภาพแห่งสินค้าแต่อย่างใดแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งเป็นเพราะความผิดของบริษัทยูโรเทคเอ็นจิเนียริงอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ผู้ส่งสินค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยสินค้าที่ขนส่งไว้แก่โจทก์โดยบริษัทดังกล่าวบรรจุหีบห่อไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่เหมาะสมแก่สภาพแห่งของที่ส่ง เมื่อสินค้าที่ขนส่งบอบสลายหรือได้รับความเสียหายก่อนส่งมอบให้ผู้รับตราส่ง จึงรับฟังได้ว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสินค้าที่ขนส่งนั้นมิได้บอบสลายหรือได้รับความเสียหายเพราะความผิดของผู้ส่ง จำเลยที่ 1 ผู้ขนส่งและจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้ขนส่งอื่นจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่งต่อผู้รับตราส่ง ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 39 และ 45 สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าที่ขนส่ง หีบห่อหมายเลข 1 หมายเลข 8 และหมายเลข 10 น้ำหนักจำนวน 59,992 กิโลกรัม นั้น โจทก์นำสืบว่า

บริษัท กัสทอล ดี อินเตอร์เนชันแนล เอส.อาร์.แอล. ผู้สำรวจภัยและบริษัท หนูเตอร์ อีริก เซน จำกัด ผู้รับตราส่ง ได้ร่วมกันตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งแล้วเห็นว่า แม้สินค้าที่ขนส่ง จะได้รับความเสียหายแต่ยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท หนูวาเมต ทัลคอสตรูซึนิ จำกัด มาซ่อมแซมโดยเสียค่าใช้จ่ายจำนวน 20,340.15 ยูโร ตามสำเนาใบแจ้งหนี้ รวมจำนวน 4 ฉบับ เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้นำสืบพยานหลักฐานโต้แย้งจำนวนค่าเสียหาย ข้อเท็จจริงย่อมรับฟังได้ว่าสินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 เป็นเงินไทยในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร ต่อ 47.23 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 960,665.28 บาทตามสำเนาใบโอนเงินพร้อมคำแปลแล้ว จำเลยทั้งสี่จึงต้องร่วมกันชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ผู้รับช่วงสิทธิของบริษัท หนูเตอร์ อีริก เซน จำกัด ผู้รับตราส่ง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า กรมธรรม์ประกันภัยของโจทก์ไม่คุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่บนดาตไฟฟ้าเร็วเว้นแต่จะบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เห็นว่า ข้อที่จำเลยที่ 1 นำสืบดังกล่าวจำเลยที่ 1 ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ ข้ออุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอันเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 960,665.28 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 11 กันยายน 2550 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(ปริญา ดิผดุง-อร่าม เสนามนตรี-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายพัฒนไชย ยอดพยุง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค179/2551

ต้น

หมายเหตุ